

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

법령해석 및 비조치의견서 업무처리에 관한 운영규칙

◇ 제 · 개정 이유

법령해석 업무의 절차적 개선 사항을 규정에 반영하여 법령해석에 대한 신청인과 담당자의 만족도를 제고

◇ 주요내용

가. 요청서 간소화 (안 별지 제1호서식)

‘대립되는 의견 및 이유(갑설, 을설) 기술 또는 법률자문 결과 첨부’ 항목을 삭제하여 법령해석 신청인의 부담을 경감

나. 요청서 보완요청 명문화 (안 제6조 제1항)

기본적인 신청서 양식을 충족하지 못한 경우 규제개혁법무담당관이 보완 요청할 수 있는 근거를 마련하여 불필요한 업무 경감

다. 요청서 반려사유 추가 (안 제10조 제1항 제11호)

동일 내용의 신청이 다른 창구를 통해 처리된 경우를 반려사유에 추가하여 중복 민원에 대한 불필요한 법령해석을 방지

라. 법령해석 사례집 발간 명문화 (안 제13조 제3항)

관행상 발간해오던 사례집의 발간 근거 규정을 마련하여 실무와 규정 간
정합성을 제고하고 예산 집행 근거를 마련

마. 법령해석심의위원회 규정 정비 (안 제7조 제4항 제4호 및 제6항, 제9조의 2)

위촉위원 연임을 최대 2회로 제한하여 전문가 견해를 다양화하고, 해촉
규정을 신설하여 타 위원회와의 일관성 확보, 당연직 위원 중 금융감독원
소속 '직원'을 '집행간부'로 명확히 규정